

ZAINUDDIN BIN HAROON

LWN.

MARHATI BINTI PAITA

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 Jun 2020 bersamaan 14 Zulkaedah 1442H]

[Kes Permohonan No.: 10000-077-0061-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Pn. Nadra Fatima Binti Mannan daripada
Tetuan Kamilia Ibrahim & Co.

Peguam Syarie Responden : Tn. Mohd Kamarul Arifin Bin Mohd Wafa
daripada Tetuan Kamarul Arifin Wafa &
Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa serahan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-085-0105-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 21/7/2020 akibat kegagalan Pihak Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pihak Responden.

[2] Pihak Pemohon juga ada membuat lima permohonan sampingan yang lain di dalam kes permohonan lanjut tempoh masa ini, iaitu—

- i. Memohon pengemukakan dan pembekalan salinan diperakui Nota Keterangan, Dokumen atau Ekshibit dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara MRS Klang di dalam Kes Saman No.: 10003-055-0463-2017;
- ii. Memohon kebenaran membuat pindaan kepada Rekod Rayuan yang difailkan pada 6/12/2019 atau memfailkan Rekod Rayuan Tambahan;
- iii. Memohon kebenaran bagi penyampaian Rekod Rayuan Terpinda dan/atau Rekod Rayuan Tambahan kepada Peguam Syarie Responden dalam tempoh masa yang baharu dan munasabah;
- iv. Mahkamah menggantung mana-mana perkara atau prosiding di mana-mana Mahkamah Syariah Negeri Selangor berbangkit daripada sabitan penceraian pihak-pihak sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah berkaitan status pernikahan pihak-pihak masih belum selesai disahkan mengikut Hukum Syarak dan dibuat tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah berbidangkuasa; dan
- v. Memohon memindahkan prosiding Permohonan No.: 10200-070-0218-2020 yang difailkan oleh Responden di Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah ini dan mencantumkan dengan prosiding menghidupkan semula kes Saman No.: 10027-016-0491-2018.

[3] Setelah kami meneliti permohonan sampingan yang dibuat oleh Pihak Pemohon ini yang disekalikan dengan permohonan lanjut tempoh masa ini, kami berpuashati bahawa permohonan sampingan bagi perkara (i), (iv) dan (v) adalah tidak wajar dipertimbangkan dengan permohonan lanjut tempoh masa ini dan ia lebih wajar dan sesuai dibuat secara berasingan. Manakala bagi permohonan sampingan bagi perkara (ii) dan (iii) yang dipohon ini boleh dipertimbangkan jika permohonan lanjut tempoh masa yang dipohon ini dibenarkan.

[4] Bagi permohonan lanjut tempoh masa, ia dimohon oleh Pihak Pemohon dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu-

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[5] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai serahan Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan 142(3) ETMMSS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 142 - Rekod Rayuan Jika Perayu Diwakili

- 1)
- 2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*
- 3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinan rekod itu kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*

[6] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz*, [2013] JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud*, [2015], JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[7] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Pihak Responden, di mana Affidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 2/9/2020 dan Affidavit Balasan Pemohon difailkan pada 16/10/2020. Hujahan Pemohon telah difailkan pada 22/2/2021 dan Hujahan Responden difailkan pada 5/3/2021.

[8] Melalui Affidavit Sokongan, kami dapati bahawa Pemohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk serahan Rekod Rayuan iaitu selepas **221 hari** dari tarikh akhir serahan Rekod Rayuan iaitu pada **12/12/2019**. Pihak Pemohon menyatakan bahawa cubaan serahan Rekod Rayuan dibuat oleh Peguam Syarie Pemohon kepada Responden pada 8/12/2020 di alamat B-12-08-Apartment Sri Lavender, Taman Sepakat Indah 2, Sungai Chua 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan tetapi gagal diserahkan secara kediri, sebaliknya ditinggalkan di peti surat bernombor P11-B-12-8 tersebut.

[9] Peguam Pemohon telah hadir keesokannya di alamat yang sama dan mendapati Rekod Rayuan tersebut telah tiada di dalam peti surat tersebut. Pengesahan penerimaan ingin dibuat oleh Peguam Pemohon secara bersemuka dengan Responden semasa perbicaraan kes mut'ah di MRS Hulu Langat pada 18/12/2019 dan 20/1/2020 tetapi gagal atas ketidakhadiran Responden.

[10] Pihak Responden di dalam Affidavit Jawapannya menyatakan bahawa Responden tidak pernah menerima mana-mana dokumen Rekod Rayuan sebagaimana yang dizahirkan oleh Pihak Pemohon dan Pihak Responden menyatakan bahawa-

- i. Pihak Peguam Pemohon sememangnya telah berada dalam di dalam pengetahuan penuhnya kaedah penyampaian dokumen Rekod Rayuan tersebut menurut tatacara yang dikanunkan iaitu seksyen 142 ETMMSS 2003;
- ii. Pihak Pemohon sememangnya mengetahui bahawa Responden pada waktu bekerja berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Jalill, KM 22 Jalan Hulu Langat, Hulu Langat Selangor dan secara alternatifnya boleh menyampaikan dokumen tersebut di sekolah tempat Responden bekerja; dan
- iii. Alasan Pihak Pemohon yang meletakkan dokumen tersebut di peti surat rumah Responden adalah suatu yang tidak benar, dibuat-buat malah direka-reka bagi mendapatkan simpati Mahkamah sedangkan perihal sebenarnya adalah Rekod Rayuan itu tidak pernah sekali diserahkan kepada Responden.
- iv. Alasan tidak membuat penyampaian kepada Peguam Syarie Responden juga adalah alasan yang remeh temeh, mengaibkan dan tidak bermerit malahan Peguam Pemohon boleh berkomunikasi dengan Peguam Responden kerana mereka masih mempunyai pertikaian mengenai tuntutan mut'ah di MRS Hulu Langat.

[11] Sebelum kami ulas berkaitan dengan alasan kelewatan serahan Rekod Rayuan, sukacita kami nyatakan bahawa serahan Rekod Rayuan hendaklah dibuat secara kediri kepada Responden atau Peguam Syariannya berdasarkan peruntukan seksyen 142(3) dibaca bersama dengan peruntukan seksyen 41 ETMMS 2003.

[12] Merujuk kepada borang wakalah yang difailkan oleh Pihak Responden di dalam Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-085-0105-2019 menunjukkan bahawa Responden hanya diwakili oleh Peguam Syarie mulai 20/2/2020. Ini jelas menunjukkan bahawa Rekod Rayuan tersebut hanya boleh diserahkan kepada Responden sahaja dan bukannya kepada Peguamnya ketika itu.

[13] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pihak Pemohon, kami dapati **tiada satu alasan yang relevan dan munasabah** untuk kami pertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini. Sebaliknya Pihak Pemohon hanya menyatakan cara penyampaian dibuat iaitu dengan meninggalkan Rekod Rayuan di peti surat bernombor P11-B-12-8. Tiada alasan lain yang kami temui bagi kegagalan Pihak Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan secara kediri kepada Responden kecuali meninggalkan Rekod Rayuan di peti surat tersebut. Kami juga dapati bahawa Pihak Pemohon gagal menggunakan alternatif lain bagi penyampaian dokumen tersebut kepada Responden seperti di alamat tempat kerjanya di Sekolah Menengah Abdul Jalil, KM 22 Jalan Hulu Langat.

[14] Situasi penyerahan dokumen dengan cara meninggalkan di peti surat ini menunjukkan kealpaan dan kelalaian Peguam Pemohon dalam memahami prosedur dan tatacara penyampaian dokumen berdasarkan seksyen 142(3) dan seksyen 41 ETMMSS 2003. Tindakan ini sewajarnya tidak diaplikasikan kerana ia jelas bertentangan dengan kaedah penyampaian berdasarkan seksyen 42 ETMMSS 2003 tersebut.

[15] Seterusnya kami juga dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk menyerahkan Rekod Rayuan ini telah melepasi **221 hari** semasa Pemohon

memfailkan permohonan lanjut tempoh masa ini dari tarikh akhir sepatutnya Rekod Rayuan tersebut difailkan iaitu pada **12/12/2019**. Kami dapati tiada penjelasan terperinci mengenai kelewatan yang berlaku tersebut dikemukakan oleh Pemohon untuk kami pertimbangkan kecuali kenyataan tentang Rekod Rayuan hanya ditinggalkan di peti surat tanpa serahan secara kediri dilaksanakan.

[16] Kelewatan tanpa alasan yang munasabah dikemukakan ini merupakan suatu tindakan melengah-lengahkan masa. Pada hemat kami tindakan melengah-lengahkan masa ini telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya secara tidak langsung telah memprejudiskan hak Responden sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes ***Jamilah Binti Mohd Jali lwn. Mohd Ridzuan Bin Lop Zainal Rashid***, Kes Permohonan No. : 10000-077-002-2016, yang telah memutuskan-

"Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon"

[17] Prinsip tidak boleh sengaja melengah-lengahkan ini juga ada dalam nas Hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan Pihak Plaintif atau Pihak Yang Menuntut. Kami merujuk kepada kitab ***Mughni Muhtaj***, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621-

وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام

Maksudnya: "Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendatangkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari."

[18] Manakala dalam kitab *al-Muhazzab*, Lubnan: Dar Al-Kutub, Cetakan Pertama, Jilid 3, Hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada pihak Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق

المدعى الحكم له ، ويترك المدعى لا يتأخر إلا حقه

Maksudnya: "Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri."

[19] Berdasarkan rujukan tersebut tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Sukacita kami nyatakan bahawa pertimbangan terhadap permohonan ini hendaklah diimbangi dengan alasan yang *relevan* dan *munasabah* sahaja. Bagi permohonan ini, kami dapati Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan sebarang alasan yang *relevan* dan *munasabah* terhadap kelewatan tersebut berlaku.

[20] Kami agak keberatan untuk menimbangkan permohonan lanjut tempoh masa yang ditetapkan undang-undang ini boleh dimaafkan ("*condoned*") lebih-lebih lagi ia telah melepasi waktu yang lama dan hanya dibuat permohonan perlanjutan tempoh masa **221 hari** setelah berlalunya masa serahan Rekod Rayuan. Jika permohonan ini diterima, ia akan membuka ruang kepada pihak-pihak yang tidak secara bersungguh-sungguh, tekun dan peka dalam mematuhi tempoh masa yang ditetapkan serta mengemukakan alasan yang remeh-temeh ini pada masa hadapan. Ia akan mengakibatkan "*effective and expeditious disposal*" kes-kes di Mahkamah Rayuan tidak dapat dicapai demi keadilan semua pihak.

[21] Memandangkan kebenaran lanjut tempoh masa ini adalah bergantung kepada alasan-alasan yang dikemukakan dan berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Pemohon, kami dapati bahawa tiada satu alasan pun yang **relevan** dan **munasabah** untuk dipertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini kecuali tindakan Peguam Syarie Pemohon meletakkan dokumen Rekod Rayuan di peti surat Responden sepertimana yang telah kami ulas sebelum ini.

[22] Merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)*, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan-

"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."

[23] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami

membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangskalian rayuan Pemohon akan berjaya atau tidak serta tahap prejudis permohonan ini kepada Responden dan / atau Pemohon, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pemohon ini adalah ditolak.

[24] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos. Oleh yang demikian, dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatihah Binti Mohd Yusof*, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan-

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a.*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;*

- d. *Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. *Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

[25] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini. Oleh kerana permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan dan atas ketakakuran serta ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, ia juga mewajarkan untuk kami membatalkan kes induk rayuan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 3,000.00**.
- [3] Mahkamah perintahkan Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-085-0105-2019 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

10

11